

**Nr. 72 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Privatschulen und Privatunterricht (Privatschulgesetz). 9. April 1937***R 43 II/945a, Bl. 43–44 Umdruck<sup>1</sup>**Beginn:**Beginn:*

Die Rechtsverhältnisse der privaten Schulen und Erziehungseinrichtungen sowie die Bestimmungen über die Erteilung von Privatunterricht außerhalb einer Schule bedürfen einer nach nationalsozialistischen Gesichtspunkten ausgerichteten und für das ganze Reich einheitlichen Neuregelung. Abgesehen von den Sonderbestimmungen der Bekanntmachung des Bundesrats über den privaten, gewerblichen und kaufmännischen Fachunterricht vom 2. August 1917 (RGBl. S. 683) bilden auf diesem Gebiete die einzige reichsrechtliche Rechtsquelle die Schulartikel der Weimarer Verfassung. Der Art. 147 RV<sup>2</sup> befaßt sich jedoch nur mit den privaten Schulen „als Ersatz für öffentliche Schulen“, den privaten Volksschulen und den privaten Vorschulen, während es für private Schulen, die nicht als Ersatz für öffentliche Schulen dienen, und für den Privatunterricht bei dem geltenden Recht, d. h. den durchaus verschieden gearteten landesrechtlichen Rechtsnormen verblieb. Aber auch soweit Art. 147 RV eine Regelung getroffen hat, ist sie in ihren Rechtswirkungen nicht unbestritten. Insbesondere hat das Verhältnis der Art. 143<sup>3</sup> und 146<sup>4</sup> zu Art. 147 RV und der in erstgenanntem Artikel festgelegte Vorrang des öffentlichen Schulwesens zu Meinungsverschiedenheiten Anlaß gegeben. Die Vereinbarung der Unterrichtsverwaltungen der Länder über die Durchführung des Art. 147 Abs. 1 RV vom 24. Januar 1928 (RMinAmtsbl. S. 531), die sich im § 1 auch mit dieser Frage befaßt, hat nicht die Bedeutung eines Reichsgesetzes.

Nach nationalsozialistischer Auffassung ist es jedoch eine Selbstverständlichkeit, daß dem öffentlichen Schulwesen im nationalsozialistischen Staate unbedingt der Vorrang gebührt. Die Schulerzie-

<sup>1</sup> KabVorl. des RErZM vom 9. 4. 1937, vom StSRk am 14. 4. zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren mit Widerspruchsfrist bis 26. 4. in Umlauf gesetzt; R 43 II/945a, Bl. 38–45; auch in R 43 II/943a, Bl. 29–36; R 4901/5275; R 5101/23572. – Gesetzesimpuls des StdF 1935 und Vorgeschichte s. ARH II/2, Nr. 226. Die Aufhebung priv. Vorschulen und -klassen ermöglichte bereits das Gesetz vom 18. 4. 1936 (RGBl. I S. 372); hierzu ARH III, Nr. 48. Gleichfalls im Apr. 1936 hatte RM Rust vergeblich versucht, die Aufhebung kirchl. Privatschulen in den Entw. eines „JugenderziehungsG“ zu integrieren, mit dem er das Projekt eines „ReichsjugendG“ zu Fall zu bringen hoffte; s. ARH III, Nr. 72 Anm. 6. Daraufhin hatte RL Bormann ihn mit Schreiben vom 17. 6. und 7. 8. 1936 erneut aufgefordert, die Vorarbeiten zu einem eigenen PrivatschulG zu beschleunigen, die Klosterschulen aber möglichst schon vor dessen Erlaß abzubauen; R 4901/5274, Bl. 324, 327–332; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21806. Am 15. 10. 1936 lag im RErZM ein formulierter Referentenentwurf vor; R 4901/5275, Bl. 12–21. Eine überarbeitete Fassung war am 17. 2. 1937 dem StdF zur Stellungnahme zugegangen, RR Wemmer hatte am 24. 3. dessen grundsätzl. Einverständnis mit ihm und dem Entw. einer 1. DVO signalisiert; ebd. Bl. 23–28, 42–44.

<sup>2</sup> Art. 147 WRV lautete: „[1] Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Privatschulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sondernung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.

[2] Private Volksschulen sind nur zuzulassen, wenn für eine Minderheit von Erziehungsberechtigten, deren Wille nach Artikel 146 Abs. 2 [u. Anm. 4] zu berücksichtigen ist, eine öffentliche Volksschule ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung in der Gemeinde nicht besteht oder die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt.

[3] Private Vorschulen sind aufzuheben.

[4] Für private Schulen, die nicht als Ersatz für öffentliche Schulen dienen, verbleibt es bei dem geltenden Recht.“

<sup>3</sup> Gemeint ist Art. 143 (1) WRV: „Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen. Bei ihrer Einrichtung wirken Reich, Länder und Gemeinden zusammen.“

<sup>4</sup> Angespielt ist auf Art. 146 (2) WRV, welcher die Einrichtung von Volksschulen als Bekenntnisschulen auf Antrag der Erziehungsberechtigten verbürgte: Wortlaut s. ARH III, Nr. 168 Anm. 3.

hung der deutschen Jugend, von deren sittlicher Haltung und geistiger und körperlicher Schulung die Zukunft des Reiches abhängt, darf nicht privaten Einrichtungen und ihren verschiedenartigen Bestrebungen und Meinungen überlassen oder zum Gegenstand eines gewerblichen Unternehmens gemacht werden. In erster Linie sind hierzu die durch ihren Eid an den Führer gebundenen beamteten Erzieher der öffentlichen Schulen berufen.

Der Entwurf ist deshalb im wesentlichen von vier leitenden Gesichtspunkten beherrscht:

– 1.

Tragender Grundgedanke des Entwurfs ist die Bestimmung des § 1, daß private Schulen nur errichtet und betrieben werden dürfen, soweit für den Unterricht und die Erziehung durch öffentliche Schulen nicht ausreichend gesorgt ist<sup>5</sup>.

– 2.

Der zweite leitende Gesichtspunkt ist die unbedingte Sicherstellung des staatlichen Einflusses auf die Erziehungsarbeit privater Schulen und Erziehungseinrichtungen. Wo immer künftig private Schulen und Erziehungseinrichtungen bestehen bleiben oder neu zugelassen werden, ist es erforderlich, daß der Staat ihre Erziehungsarbeit nicht nur überwacht, sondern auch maßgebend beeinflußt, damit die Ausrichtung dieser Arbeit nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Weltanschauung unbedingt gesichert ist.

– 3.

Erwägungen wirtschaftlicher und gewerberechtlicher Art müssen demgegenüber in den Hintergrund treten. Insbesondere ist es nicht angängig, den Fortbestand einer privaten Schule oder Erziehungseinrichtung auch für den Fall zuzusichern, daß infolge von Veränderungen im Bestande der öffentlichen Schulen private Schuleinrichtungen überzählig werden. Eine Verantwortung für das wirtschaftliche Dasein der im Privatschulwesen tätigen Erzieher kann der Staat nicht übernehmen. Ihre Verhältnisse richten sich ausschließlich nach den Vorschriften des privaten Rechts, der Entwurf regelt lediglich die öffentlich-rechtlichen Beziehungen der privaten Schulen und Erziehungseinrichtungen. Nur unter diesen Gesichtspunkten soll auch künftig die Sicherung der wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung der Lehrer bei der Zulassung einer Privatschule geprüft werden.

– 4.

Zurücktreten müssen gegenüber diesen Grundgedanken ferner die besonderen Wünsche und Bestrebungen kirchlicher Art. Die von den Kirchen und kirchlichen Organisationen, insbesondere den katholischen Orden, betriebenen Privatschulen fallen in gleicher Weise unter das Gesetz wie die übrigen Privatschulen. Eine Vorzugsstellung kann ihnen nicht eingeräumt werden. Sie ist ihnen auch durch das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933<sup>6</sup> nicht zugesichert. Nach Art. 25 des Reichskonkordats sind Orden und religiöse Kongregationen nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen zur Gründung und Führung von Privatschulen berechtigt. Die Anwendung der allgemeinen Vorschriften und Bedingungen, unter den[en] Privatschulen zugelassen und geführt werden können, ist also im Reichskonkordat selbst vorgesehen, so daß konkordatsrechtliche Bedenken gegen den Entwurf nicht geltend gemacht werden können.

---

<sup>5</sup> Realiter wurden Privatschulen im Vergleich zu öffentlichen vermehrt nachgefragt, was ihren guten Ruf unterstrich. Bormann bestätigte diese Tendenz in einem Schreiben an den RERzM vom 24. 12. 1936 indirekt: „Da zur Zeit die Schülerzahlen an den öffentlichen Schulen durch die geburtenschwachen Jahrgänge ziemlich stark zurückgegangen sind, ist es völlig unnötig, neben dem öffentlichen Schulwesen noch ein privates Schulwesen in diesem Umfange, wie es seither in großen Teilen des Reiches bestanden hat, aufrechtzuerhalten.“ In Bayern etwa liege das höhere Mädchenschulwesen zu zwei Dritteln in der Hand kath. Orden. Die Zuschüsse an diese Schulen müßten gedrosselt, sie selbst Zug um Zug von den Gemeinden übernommen werden; auf diese Weise bleibe der öffentl. Finanzaufwand tragbar. „Gerade auch die Auflösung der Ordensschulen und die ausnahmslose Beseitigung der klösterlichen Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, sowie die anderen notwendigen Maßnahmen, werden auch dazu beitragen, daß durch die bereits erfolgte und in weiterem Umfange noch notwendige Schulzeitverkürzung eine Entlassung oder Minderbeschäftigung der Studienassessoren und Lehramtsbewerber vermieden werden kann.“ R 4901/5275, Bl. 40 f. Zur Methodik des Vorgehens vgl. EILERS S. 93–98.

<sup>6</sup> RGBl. II S. 679; vgl. generell oben Dok. Nr. 15. Nachstehend erwähnter Art. 25 zit. in ARH III, Nr. 168 Anm. 5.

[...]<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Folgt: Einzelbegründung. – Im RKiM begrüßte man die Vorlage „auf das Wärmste“, weil sie „ein schon lange vorhandenes Bedürfnis“ befriedige; Vm. MDgt. Stahn und MR Roth vom 23./24. 4. 1937: R 5101/23572, Bl. 16 f. Unerwarteter Widerspruch kam aber vom StdF, der seinen Wunsch nach Detailverhandlungen mißachtet sah, ferner vom RMVP, der die priv. künstlerische Ausbildung vom Gesetz ausgenommen wissen wollte, und vom RWiM, der dasselbe für die zahlreichen priv. Berufs- und Fachschulen forderte, die durchaus im öffentl. Interesse tätig würden; R 43 II/945a, Bl. 47–55; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12104. Der RErzM suchte in einer Erwiderung vom 23. 6. 1937 diese Bedenken zu zerstreuen und behielt sich ihre mündl. Erörterung vor; R 43 II/945a, Bl. 56 f.; APK I 2, Reg. Nr. 22402. Gravierende Vorbehalte meldete dann jedoch auch das AA an: Dok. Nr. 113.

## **Zitierhinweis**

Nr. 72 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Privatschulen und Privatunterricht (Privatschulgesetz). 9. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d072>